

1510092-63.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Pamelo Suelo Silva de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que na data de 11 de novembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1510092-63.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1510092-63.2021.8.26.0248
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
Pamelo Suelo Silva de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que na data de 11 de novembro de 2021, no período da tarde, na Travessa Júlio Ribeiro, 37, em Indaiatuba, PÂMÉLO SUELO SILVA DE OLIVEIRA e RAFAEL ROCIO CASTRO, ambos qualificados a fls. 22 e 21, trouxeram consigo e venderam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para o fim de traficância. Segundo se apurou, os denunciados se uniram para a prática do tráfico de "crack". PÂMÉLO permanecia com saquinhos contendo porções de "crack" em uma travessa e RAFAEL, que com ele agia em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, abastecia-se de tais drogas que buscava com PÂMÉLO e após, as vendia para usuários. O ato foi observado por duas vezes por policiais civis que mantinham campana no local. Em dado momento, após realizar uma venda para um usuário, RAFAEL seguiu com R\$ 21,00 (vinte e um reais) obtidos de tal venda e os repassou para PÂMÉLO que novamente lhe entregou um saquinho contendo 14 (quatorze) porções de "crack", com peso total de 6 g (seis gramas). Neste momento, policiais civis anunciaram a presença e a prisão de ambos, que tentaram correr, mas foram abordados e presos em flagrante. O local onde traficavam fica nas imediações da Delegacia de Polícia de Indaiatuba. PÂMÉLO é reincidente específico em tráfico de drogas e RAFAEL reincidente comum. Diante do exposto, DENUNCIO a V. Exa. PÂMÉLO SUELO SILVA DE OLIVEIRA e RAFAEL ROCIO CASTRO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e requeiro seja

instaurado o processo, nos termos dos artigos 55 e seguintes da referida Lei, notificando-o para apresentar defesa preliminar, seguindo-se ao recebimento da denúncia, citando-o e intimando-o para a instrução, ouvindo-se oportunamente as testemunhas do rol abaixo, prosseguindo-se até final condenação. Requeiro que seja decretada a perda dos valores em dinheiro, visto que oriundo da prática ilícita do tráfico de drogas, a favor do FUNAD.

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Oferecida a denúncia (fls. 142/144), o Juízo ordenou a notificação dos acusados (fls. 145/146), os quais, regularmente notificados (fls. 157 e 159), apresentaram defesa preliminar (fls. 166/170 e 171/173). Ausentes causas de rejeição da peça acusatória e não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fls. 180/181). Durante a instrução, foram colhidos, por meio audiovisual, os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação bem como realizado o interrogatório dos réus (fls. 209/210).

Em Memoriais a fls. 218/220 o Ministério Público, requereu a condenação de PÂMELLO SUELO SILVA DE OLIVEIRA e RAFAEL ROCIO CASTRO.

Em Memórias a fls. 226/240, a Defesa de PAMELO requer a absolvição por falta de provas.

Em Memórias a fls. 252/258, a Defesa de RAFAEL requer a absolvição por falta de provas. Caso contrário, requer a desclassificação.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório, o réu PAMELO negou ter cometido o delito. Disse que conhece Rafael só de vista. Quando chegou ao local Rafael já estava lá pegando comida com sua sogra.

No interrogatório RAFAEL disse que é usuário de drogas, vende balas para conseguir drogas, que é morador de rua, e que estava na sogra de PameLO pegando comida, que ela sempre dá um prato para ele. Que PameLO estava na casa de cima almoçando.

A testemunha Heitor de Carvalho disse que realizavam observação nas proximidades de uma Praça, conhecida por tráfico de drogas, porque em patrulhamento avistaram atitude suspeita de PameLO. Ele vinha ao encontro de Rafael, entregava um saquinho e saía de bicicleta. E Rafael pegava algo no saquinho e entregava ao usuário. Que depois de meia hora Rafael saiu e então começaram a segui-lo, quando ele entrou numa viela e parou em um portão onde entregou dinheiro. Que então o abordaram. Nesse momento PameLO, que estava na casa, gritou "Polícia", correu e trancou o portão. Com Rafael havia 14 pedras de "crack". Na casa só foi localizada a quantia de R\$20,00.

A testemunha Carlos Augusto ratificou o depoimento do colega e acrescentou que PameLO trancou o portão e demorou um pouco até que conseguissem adentrar o imóvel.

Que havia muitas pessoas na casa. Afirma que o local é ponto de venda de "crack".

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência a fls.07/09 pelo relatório de investigação (fls. 10/13), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 14), pelo laudo de constatação (fls. 16/18) e pelo laudo toxicológico (fls. 200/202).

Ficou bem provado o delito.

A ação foi gravada pelos agentes públicos e demonstra nitidamente que PameLO fornecia as drogas, Rafael vendia e prestava contas do dinheiro para PameLO. Fatos estes confirmados com harmonia e precisão também pelos depoimentos das testemunhas.

A versão dos acusados não se sustenta. Nem mesmo foi arrolada como testemunha a sogra de PameLO.

Portanto, a responsabilidade criminal dos acusados foi provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

RAFAEL não possui maus antecedentes (fls. 249/251). Fixo a pena-base em 5 anos reclusão, mais 500 dias-multa. Não há circunstâncias agravantes e atenuantes. Não há causas de aumento. Aplico o §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos no máximo, de forma que a pena passa a 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 188 dias-multa. Dia-multa no mínimo legal, diante da situação financeira do réu.

Tendo em vista a pena fixada, o regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

PAMELO possui maus antecedentes (fls.245/248), exceto os autos 0000490-

08.2016.8.26.0569, que será utilizado para reincidência. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão, mais 600 dias-multa. O réu é reincidente, conforme citado acima, de forma que elevo a pena em 1/6, passando a sete anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. Não há atenuantes. Não há causas de aumento. A reincidência impede a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. Fixo a multa no mínimo legal, diante da situação financeira do réu. O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, tendo em vista a reincidência.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Rafael Rocio Castro à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 188 dias-multa, em regime inicial aberto e Pamela Suelo Silva de Oliveira à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, em regime inicial fechado, ambos por incursos no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

A reincidência revela reiteração criminal, de forma que há necessidade de garantir a ordem pública, motivo pelo qual indefiro apelo em liberdade de PAMELO.

Expeça-se alvará de soltura para RAFAEL.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se. Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se e intime-se o Defensor. Ciência ao Ministério Público. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA